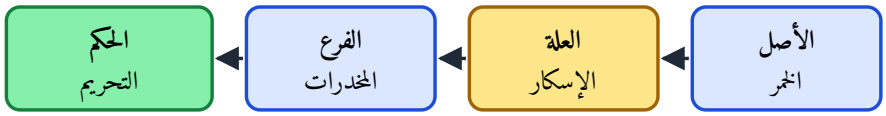
3 ثانوي · العلوم الإسلامية · كل الشعب · الوحدة 2: مصادر التشريع الإسلامي · الدرس 1

الإجماع والقياس

الهدف: أن تعرّف الإجماع والقياس، وتبيّن حجيتهما وأنواع الإجماع وأركان القياس، وتطبّق ذلك على أمثلة.

الفكرة في سطرين: الإجماع والقياس مصدران تبعيان يأتيان بعد القرآن والسنة. الإجماع اتفاق المجتهدين على حكم، والقياس إلحاق مسألة لا نص فيها بمسألة منصوص عليها لاشتراكهما في العلة.

أركان القياس الأربعة



حكم الأصل ثابت بالنص، ويُنقل إلى الفرع لوجود العلة نفسها

الشكل 1: مسار القياس من الأصل المنصوص عليه إلى الفرع الجديد عبر العلة الجامعة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الإجماع:** اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﷺ بعد وفاته، في عصر من العصور، على حكم شرعي.
2. **حجيته:** حجة قطعية عند الجمهور، ولا بد له من **مستند** من الكتاب أو السنة.
3. **أنواعه: صريح** يصرّح فيه كل مجتهد برأيه، **وسكوتي** يقول فيه بعضهم ويسكت الباقون مع علمهم.
4. **القياس:** إلحاق فرع لا نص فيه بأصل منصوص على حكمه لاشتراكهما في العلة.
5. **أركانه:** الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والعلة.
6. **العلة:** وصف ظاهر منضبط بُني عليه الحكم، وهي أساس صحة القياس.
7. **أهميتهما:** إثبات صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان ومواجهة المستجدات.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. اتفق الصحابة على جمع القرآن الكريم في مصحف واحد. **التفسير:** مثال مشهور للإجماع.
2. حكم تعاطي المخدرات. **الحل:** الأصل الخمر، والفرع المخدرات، والعلة الإسكار وتغييب العقل، فالحكم التحريم.
3. حكم ضرب الوالدين. **الحل:** يُقاس على النهي عن التأفف لهما بعلة الإيذاء، وهو في الفرع أشد، فالتحريم أولى.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- إسقاط قيد «بعد وفاته ﷺ» من تعريف الإجماع.
- الخلط بين **الأصل** و**حكم الأصل** عند تحديد الأركان.
- اختيار علة غير منضبطة، كالقول إن علة تحريم الخمر «لونها أو طعمها».
- عدّ الإجماع دليلاً مستقلاً بلا مستند شرعي.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الإجماع = اتفاق المجتهدين بعد وفاته ﷺ على حكم شرعي.
- الإجماع صريح أو سكوتي، ولا بد له من مستند.
- القياس = فرع يُلحق بأصل لعلة جامعة.
- الأركان: أصل، فرع، حكم الأصل، علة.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com

madrasadz.com مدرسة ديزاد